

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주의요구 및 통보

제 목 사회적기업제품 우선구매실적 관리 부적정

소 관 부 서 †본부 ◆팀

조 치 부 서 †본부 ◆팀, ♡팀

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) †본부 ◆팀은 진흥원이 체결한 계약 실적을 관리하고 있으며, 매년 「사회적기업¹⁾ 육성법(이하 “사회적기업법”이라 한다)」에 따라 사회적기업과 체결한 계약 실적을 취합하여 아래 [표 1]과 같이 사회적기업제품²⁾ 우선구매실적을 고용노동부에 제출하고 있다.

[표 1] 진흥원 사회적기업제품 우선구매실적(2022~2024)

(단위: 건, 원)

구분	2022년		2023년		2024년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
물품	205	1,235,250,540	273	1,536,611,110	213	1,033,356,422
용역	44	449,770,790	95	834,537,844	74	1,105,320,100
공사	21	352,648,530	17	209,497,750	6	175,980,000
간접구매 ¹⁾	-	-	122	471,711,652	92	455,764,410
총계	270	2,037,669,860	507	3,052,358,356	385	2,770,420,932

주: 1. 진흥원과 위탁계약을 체결한 계약상대자가 사회적기업제품을 구매한 실적으로 2023년부터 고용노동부에 제출
자료: ◆팀 제출자료 재구성

진흥원은 「계약사무처리규칙」에 따라 의뢰부서³⁾와 계약담당부서(◆팀)를 구분하고 있으나 일부 계약⁴⁾은 의뢰부서에 업무 권한을 위임하고 있으며, ◆팀은 업무망을 통

1) 사회적기업법 제2조에 따르면, 사회적기업이란 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌함으로써 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동을 하는 기업으로서 고용노동부장관의 인증을 받은 자를 말한다.

2) 사회적기업법 제12조에 따르면, 사회적기업제품이란 사회적기업이 생산한 재화나 서비스를 말한다.

3) 계약사무처리규칙 제3조에 따르면, 계약담당부서장 혹은 직원에게 계약을 의뢰하는 부서를 말한다.

해 사회적기업을 포함한 정부권장정책 우선구매업체 현황을 수시로 공유하여 의뢰부서로 하여금 정부권장정책 우선구매업체를 통한 계약을 체결하도록 안내하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

사회적기업법 제12조에 따르면 공공기관의 장은 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스의 우선구매를 촉진하고, 사회적기업제품의 구매 증대를 위한 구매계획과 전년도 구매실적을 고용노동부장관에게 통보하도록 되어 있다.

또한 고용노동부 「사회적기업제품 우선구매지침(이하 “구매지침”이라 한다)」에 따르면 사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액은 구매실적에서 제외하도록 되어 있고, 유통전문 사회적기업 등으로부터 구매한 제품 중 사회적기업제품과 무관한 경우(대기업 전자제품 등)는 반드시 구매실적에서 제외하도록 되어 있다.

이와 관련하여 감사실이 고용노동부 사회적기업과로부터 회신받은 내용에 따르면 사회적기업의 직접 생산 여부는 각 공공기관 구매 담당자가 구매처에 확인하거나 상품 정보의 제조사, 생산자를 확인하는 등의 방법을 통해 자체적으로 판단하도록 되어 있고, 고용노동부 구매지침에서는 구매담당자의 사회적기업제품 우선구매제도에 대한 이해 및 추진을 위하여 공공기관이 자체적으로 구매담당자 교육을 실시하도록 권장하고 있다.

따라서 ◆팀은 고용노동부 구매지침에 따라 사회적기업이 생산하지 아니한 제품은 구매실적에서 제외하고, 사회적기업이 생산하지 아니한 제품이 구매실적에 포함되는 일이 없도록 관련자 교육을 실시하는 것이 바람직하다.

4) 계약사무처리규칙 제9조에 따르면, 추정가격 2천만원 이하의 계약 등 계약의 목적, 성질에 비추어 원장이 인정하는 경우 의뢰부서에서 직접 계약업무를 처리할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 계약서류에 첨부된 검수확인서를 점검⁵⁾하는 방식으로 2022년부터 2024년까지 진흥원 구매실적을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품을 구매한 실적이 포함된 것으로 확인되었다.

[표 2] 진흥원 사회적기업제품 우선구매실적 점검 결과(2022~2024)

(단위: 건, 원)

연도	구분	보고실적		점검결과		변동사유
		건수	금액	건수	금액	
2022년	물품 ¹⁾	205	1,235,250,540	91 (△114)	469,280,475 (△765,970,065)	사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품 구매 건 제외
	용역 ²⁾	44	449,770,790	44	449,770,790	(변동 없음)
	공사 ³⁾	21	352,648,530	21	352,648,530	(변동 없음)
	간접 ⁴⁾	-	-	-	-	
2023년	물품	273	1,536,611,110	159 (△114)	822,224,687 (△714,386,423)	사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품 구매 건 제외
	용역	95	834,537,844	95	834,537,844	(변동 없음)
	공사	17	209,497,750	17	209,497,750	(변동 없음)
	간접	122	471,711,652	122	471,711,652	(변동 없음)
2024년	물품	213	1,033,356,422	115 (△98)	577,878,930 (△455,477,492)	사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품 구매 건 제외
	용역	74	1,105,320,100	74	1,105,320,100	(변동 없음)
	공사	6	175,980,000	6	175,980,000	(변동 없음)
	간접	92	455,764,410	92	455,764,410	(변동 없음)

주: 1. 물품계약의 경우 물품구매증빙 확인을 통한 사회적기업 직접 생산여부 점검
2. 용역계약의 경우 사회적기업이 이행한 과업에 대해 검수가 완료된 건은 사회적기업제품으로 판단
3. 공사계약의 경우 사회적기업이 이행한 과업에 대해 검수가 완료된 건은 사회적기업제품으로 판단
4. 간접구매실적의 경우 구매증빙에 따른 증빙의 적정성이 인정된 건은 사회적기업제품으로 판단

자료: ◆팀 제출자료 및 감사실 점검 결과 재구성

진흥원 구매실적 중 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 구매실적의 비율은 다음 [표 3]과 같이 점차 감소하고 있으나, 3개년 평균 비율이 25.8%에 이르러 구매지침에 따른 실적 제출이 적정하게 이루어지고 있다고 보기는 어려운 상황으로 판단된다.

5) 검수확인서가 없을 경우, 납품내역과 납품기업정보(사업자등록증 상 업종, 홈페이지 정보 등) 비교를 통해 판단

[표 3] 진흥원 구매실적 중 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 구매실적 비율(2022~2024)

(단위: 건, 원)

구분	2022년		2023년		2024년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
직접 생산한 것으로 보기 어려운 구매실적	114	765,970,065	114	714,386,423	98	455,477,492
총 구매실적	270	2,037,669,860	507	3,052,358,356	385	2,770,420,932
구매지침 위반 소지가 있는 금액 비율(%) ¹⁾	37.6%		23.4%		16.4%	

주: 1. 소수점 둘째자리 반올림

자료: ◆팀 제출자료 및 감사실 점검결과 재구성

감사실이 세부적인 구매실적 관리실태를 파악하기 위해 구매실적 중 일부를 표본으로 검토한 결과, 주요 유형을 다음과 같이 확인할 수 있었다.

가. 사회적기업이 직접 생산한 제품을 구매한 사례

○○(대표자: T)은 사업자등록증 상 가구 제조업체로 등록되어 있으며 2022년부터 2024년까지 진흥원과 총 7건(약 2.2억 원)의 구매계약을 체결하였다.

○○의 납품 품목은 사무용 책상, 소파 등으로 업종과 일치하며, 계약체결 증빙서류에 중소기업 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 출력한 직접생산 확인증명서가 첨부되어 있는 것으로 확인되었다.

또한 ○○은 중증장애인생산품 생산시설로도 지정되어 있어 한국장애인개발원에서 운영하는 굚드래 공식몰(www.goods.go.kr)에서 생산시설지정서와 생산시설 사진이 확인되므로, ○○을 통해 구매한 실적은 사회적기업이 직접 생산한 제품을 구매한 사례로 판단된다.

나. 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품을 구매한 사례

(주)★★(대표자: U, V)은 사업자등록증 상 20개 품목의 도소매업을 포함하여 서비스업, 건설업 등으로 업태가 등록되어 있으며 2022년부터 2024년까지 진흥원과 총 124건(약 3.76억 원)의 구매계약을 체결하였다.

위와 관련하여 감사실이 (주)★★ 홈페이지를 통해 직접생산확인증명서를 확

인한 결과 가구, 의자, 인쇄물, 전산업무, 건물청소서비스 분야만 인증을 보유하고 있는 것으로 확인되었으나, ★★의 납품품목은 각종 소모성물품을 비롯하여 캐노피 LED 간판, UPS 축전지, TV, 냉장고 등 직접생산확인증명서와 일치하지 않는 품목이 다수 확인되었다.

그리고 (주)★★이 운영하는 자체 쇼핑몰을 살펴본 결과 다른 기업이 생산한 제품을 다수 판매하고 있어 (주)★★은 고용노동부 구매지침에서 언급된 유통전문 사회적기업으로 판단되며, (주)★★을 통해 구매한 일부 실적은 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품을 구매한 실적으로 보인다.

다. 사회적기업의 직접 생산 여부를 판단하기 어려운 사례

(주)○○○(대표자: W)⁶⁾은 사업자등록증 상 화장지 제조업 및 청소용품 도소매업 등으로 등록되어 있으며 2022년부터 2024년까지 진흥원과 총 32건(약 1.1억 원)의 구매계약을 체결하였다.

위와 관련하여 감사실이 (주)○○○ 홈페이지를 통해 직접생산확인증명서를 확인한 결과 일반종이제품에 대한 인증을 보유하고 있었고, 상품 정보 페이지에 화장지, 페이퍼타올 등 주요생산품(상호명: ◆◆)이 등록되어 있었다.

그런데 2022년 역삼분원 4월 환경 소모자재 구매계약 세부 입고내역을 살펴보면 ◆◆ 페이퍼타올 16박스과 종량제봉투, 손소독제 등 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품이 함께 납품된 한편, 2022년 역삼분원 3월 시설 소모자재 구매계약 세부 입고내역에서는 건전지, 누전차단기, 충전드릴 등 업종과 무관한 제품이 납품되어 있는 등 제품이 혼재되어 있어 일괄적으로 사회적기업 직접 생산

6) 납품한 품목 중 직접 생산한 품목과 아닌 품목이 혼재되어 있어 감사 과정에서는 직접 생산한 것으로 보기 어려운 구매실적으로 일괄 분류

여부를 판단하기 어려운 사례로 보인다.

이처럼 구매 건 별로 직접 생산 여부에 대한 계약 담당자 혹은 실적 담당자의 검토가 필요함에도 2022년부터 2024년까지 ◆팀이 구매지침에 관한 자체 교육을 실시한 내역이 없는 등 내부적으로 사회적기업 직접 생산 여부를 체계적으로 점검·관리하기 위한 절차가 마련되어 있지 않았으며, 이는 ◆팀이 실적 취합 과정에서 사회적기업 인증서 보유 여부를 중점적으로 검증하였을 뿐 직접 생산 여부 점검의 필요성에 대한 인식은 충분하지 않았던 부분에서 기인한 것으로 판단된다.

그 결과 2022년부터 2024년까지 진흥원 사회적기업제품 우선구매실적에 사회적기업이 직접 생산한 것으로 보기 어려운 제품 구매 실적이 포함되었음에도, 직접 생산 여부에 대한 검토가 이루어지지 않은 채 고용노동부에 제출되는 결과가 초래되었다.

관계부서 의견 ◆팀은 구매실적을 총괄하는 부서로서 사회적기업의 직접생산 여부 확인 필요성에 공감하였으며, 현재 제도상 직접생산여부 확인을 위한 명확한 방법이 마련되어 있지 않아 구매가 이루어진 사회적기업을 대상으로 직접생산여부를 이메일 등을 통해 조사하고 직접 생산이 확인된 건을 우선구매실적으로 고용노동부에 제출할 계획임을 밝혔다.

그리고 고용노동부의 지침에서 명확한 확인 방법이 제시되지 않은 상황에서 전사 교육은 혼란 및 업무 증가를 유발할 수 있다고 판단되므로, 향후 고용노동부의 제도적 보완이 이루어지거나 자체적으로 효율적이고 명확한 확인 방법을 모색한 후에 전사 가이드 마련 및 교육 추진을 검토할 예정이라고 밝혔다.

조치할 사항 원장은

① 사회적기업제품 우선구매실적 관리 업무를 철저히 하도록 ◆팀에 주의를 촉구하시길 바라며, (주의)

② 향후 고용노동부 사회적기업제품 우선구매지침에 따라 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품을 구매한 실적은 제외하여 제출할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)